



**PUTUSAN**

Nomor 3635 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DR. IR. ATIFAH THAHA, M.Sc.**, bertempat tinggal di Cempaka Putih Tengah 26 D/97, RT 015, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. **Dra. AZIZAH THAHA**, bertempat tinggal di Kampung Cimpedak, RT 014, RW 009, Kelurahan Srengseng Sawah, Sawangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **Drs. ABBAS THAHA BEE**, bertempat tinggal di Jalan Batang Agam Dalam Nomor 1, RT 010, RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. **DITA SITI NURHAYATI ANASTASIA DILIANI**, bertempat tinggal di Jalan B. Nomor I, Cempaka Warna, RT 006, RW 004, Kelurahan Campaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Hj. Rahmah Marsinah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Marsinah & Rekan, beralamat di Jalan Delima IV Nomor 129, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

*Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2023*



1. **ZAENAL HARUN**, bertempat tinggal di Rusun Cipinang Besar Selatan Blok A 129, RT 005, RW 005, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yul Akhyari Sastra, S.H., Advokat pada Palito *Law firm*, berkantor di Jalan Dr. M. Hatta, Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022;
2. **MERRY OKTARIA RUMETOR**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
3. **ROBBY RAIMON EKSTADA**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
4. **EVELIN NOVITA SEPTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
5. **TOMI ALVEREDO**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
6. **AMELIA POPI ABDRESIA**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,

Para Termohon Kasasi;

D a n



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA  
PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun, Kota  
Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menggunakan Surat Pembatalan Jual Beli tanggal 16 Januari 1952 yang ditandai dengan Bukti P.2A dalam Perkara Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Pdg., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/PDT/2017/PT PDG., *juncto* Putusan Kasasi Nomor 3209 K/Pdt/2017 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 609 PK/Pdt/2019 adalah melawan hukum;
3. Menyatakan Putusan Perkara Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Pdg., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/PDT/2017/PT PDG., *juncto* Putusan Kasasi Nomor 3209 K/Pdt/2017 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 609 PK/Pdt/2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Januari 1952 dan Surat Pelunasan tanggal 30 Januari 1955 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Kp Jawa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Ds. Kp. Jawa;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI membayar kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.500.000 000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*;
8. Mengabulkan permohonan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja untuk mengosongkan atas penguasaan tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Kp Jawa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Ds. Kp. Jawa, apabila tidak dapat dilakukan secara damai, maka dengan menggunakan aparaturnya penegak hukum;
10. Menghukum Turut Tergugat tunduk terhadap putusan perkara *a quo*;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat *ne bis in idem* dan *prematur*;
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 30 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG., tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/2023/PN Pdg., *juncto* Nomor 43/PDT/2023/PT PDG, *juncto* Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 April 2023 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi *in casu* Dr. Ir. Atifah Thaha MSC, dkk dahulu Para Pemohon Banding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2023/PT PDG., tanggal 1 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 30 November 2022  
yang dimohonkan kasasi *a quo*;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menggunakan Surat Pembatalan Jual Beli tanggal 16 Januari 1952 yang ditandai dengan bukti P.2A dalam Perkara Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Pdg., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2017/PT PDG., *juncto* Putusan Kasasi Nomor 3209 K/Pdt/2017 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 609 PK/Pdt/2019 adalah melawan hukum;
3. Menyatakan Putusan Perkara Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Pdg., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2017/PT PDG., *juncto* Putusan Kasasi Nomor 3209 K/Pdt/2017 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 609 PK/Pdt/2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Januari 1952 dan Surat Pelunasan tanggal 3 Januari 1955 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Kp Jawa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Ds.Kp.Jawa;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI membayar kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*;
8. Mengabulkan permohonan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja untuk mengodongkan atas penguasaan tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Kp Jawa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Ds.Kp.Jawa atau siapa saja

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila tidak dapat dilakukan secara damai, maka dengan menggunakan aparaturnya penegak hukum;

10. Menghukum Turut Tergugat tunduk terhadap putusan perkara *a quo*;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat Kasasi ini berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tetap memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2023 dan Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa sepanjang mengenai pihak maupun objek perkara, gugatan dalam perkara *a quo* adalah yang sama dengan gugatan yang telah diputus dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Pdg, *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2017/PT PDG, *junto* Putusan Kasasi Nomor 3209 K/Pdt/2017, *junto* salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 609/PK/Pdt/2019);
- Bahwa dengan demikian tepat bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan bersifat *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata;



- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan untuk mengakhiri perkara aquo sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 maka amar sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dirubah menjadi menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DR. IR. ATIFAH THAHA, M.Sc., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DR. IR. ATIFAH THAHA, M.Sc., 2. Dra. AZIZAH THAHA, 3. Drs. ABBAS THAHA BEE, 4. DITA SITI NURHAYATI ANASTASIA DILIANI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2023/PT PDG., tanggal 1 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 30 November 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2023